

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 294/2537 นาย จำนงค์ สุทธิ สุข
นาย เกษม พิพัฒน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 334, มาตรา 362

โจทก์และจำเลยต่างนำสืบโต้แย้งแย่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทกันอยู่ข้อเท็จจริง
ยังฟังไม่ได้ความชัดว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์จริงหรือไม่ มูลกรณีจึงเป็นเรื่องคดีแพ่ง
ไม่ใช่คดีอาญา การที่จำเลยเข้าไปในที่ดินพิพาทแล้วตัดดินและต้นไม้ไปจึงไม่เป็น
ความผิดฐานบุกรุกและลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 3171 ตำบลหัวตลาด (บางมัญ) อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับทายาทของนายเขียว นางเพ็ง รวม 6 คน และได้แบ่งการครอบครองเป็นสัดส่วนโดยของโจทก์ได้สิทธิในที่ดินเนื้อที่ 2 งานเศษอยู่ทางด้านทิศเหนือติดกับส่วนของนางนิตย์ เพ็งสุวรรณ แล้วโจทก์ได้ปลูกต้นไม้ยืนต้นประเภทต่าง ๆ และพืชผักสวนครัวไว้เพื่อจำหน่ายต่อมาวันที่ 23 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2533 เวลากลางวันและเวลากลางคืนติดต่อกันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ใช้รถไถรถดักดินไถและดักดินทำลายต้นไม้ของโจทก์และร่วมกันลักเอาดินไปโดยชุดลึกประมาณ 1.50 เมตร เนื้อที่ประมาณ 2 งาน ราคา 86,400 บาท และร่วมกันลักต้นไม้ของโจทก์ไปเป็นการทำให้เสียหาย และเพื่อถือการครอบครองที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ เหตุ

เกิดที่ตำบลบางมัญอำเภอมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 84, 91, 334, 335 (1)(7)(12), 358, 359(4), 362, 363,
365(2)(3)

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7)(12) วรรคสาม, 358, 359(4), 362, 364(2)(3) ให้
เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 91 ฐานลักทรัพย์จำคุกคนละ 2 ปี ฐานทำให้เสีย
ทรัพย์จำคุกคนละ 3 เดือน และฐานบุกรุกจำคุกคนละ 1 ปี รวมจำคุกคนละ 3 ปี 3
เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ที่
2 และที่ 3 จำเลยทั้งสามไม่คัดค้าน ศาลฎีกาเห็นว่าเฉพาะข้อหาทำให้เสียทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 359เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว โจทก์จะ
ถอนฟ้องในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่คัดค้าน จึง

อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง สิทธินาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์เฉพาะข้อหาทำให้เสียทรัพย์สินย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีเฉพาะข้อหาดังกล่าวจากสารบบความแต่สำหรับข้อหาหลักทรัพย์และบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335,365 มิใช่คดีความผิดต่อส่วนตัวและศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาคดีนี้แล้วจึงถอนฟ้องไม่ได้ ศาลฎีกาไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องทั้งสองข้อหาดังกล่าวให้ยกคำร้องของโจทก์ในส่วนนี้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงที่ไม่โต้แย้งกันในชั้นนี้ฟังได้ว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 3171 ตำบลหัวตลาด (บางรามัญ)อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามเอกสารหมาย จ.5มีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน เดิมเป็นของนายเขียวนางเพ็งสามีภริยาถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน นายเขียวและนางเพ็งมีบุตรรวม 7 คนคือ นางเทียบ พระกลีบ(มรณภาพแล้ว) นายกลั่น นางสาวเผื่อนนายปลด นางเล็กและนายแปลก โจทก์เป็นบุตรของนางเทียบ นายนวมนายประสงค์ ดำรงค์สิทธิ์ เป็นบุตรนายแปลก นางสนุ่นเป็นบุตรนายกลั่น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2511 นายประสงค์รับโอนมรดกที่ดินดังกล่าวมาเป็นของตน และในวันเดียวกันนั้นนายประสงค์ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าวให้แก่นายปลดนางสาวเผื่อน นางเล็ก นางสนุ่น และโจทก์ด้วยโดยมีบันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมตามเอกสารหมาย จ.6 ที่ดินพิพาทที่โจทก์อ้างว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวา อยู่ถัดจากที่ดินส่วน 200ตารางวา ด้านเหนือสุดลงไปทางด้านใต้ ที่ดินพิพาทกับที่ดินส่วนที่อยู่เหนือสุดรวมเนื้อที่ประมาณ 400 ตารางวา ดังกล่าวเป็นที่ดอนถัดจากที่พิพาทไปทางด้านใต้เป็นที่ดินส่วนที่เหลือทั้งหมด มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน เป็นที่ลุ่ม ขณะนี้เป็นของจำเลยที่ 1ซึ่งให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ใช้เป็นที่ทำนา เมื่อวันที่ 24ต่อเนื่องถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2533 จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2ได้ร่วมกันจัดให้คนเข้าไปปักดินในที่ดินพิพาทออกไป ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันบุกรุกแล้วลักตัดเอาดินและ

ต้นไม้ในที่ดินพิพาทไปตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่โจทก์นำสืบว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ โดยมีตัวโจทก์นางนิตย์ เพ็งสุวรรณ นางชม ดำรงค์สิทธิ พันเอก วิเชียร พลอยบุตรนายเข้ม จันทะมาณ มาเบิกความเป็นพยานใจความว่าเดิมที่ดินพิพาททั้งแปลงเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน เป็นของนายเขียวและนางเพ็งซึ่งมีบุตรรวม 7 คน แต่ถึงแก่กรรมไป 1 คน คงเหลือเพียง 6 คน ภายหลังจากนายเขียวและนางเพ็งถึงแก่กรรมไปแล้ว นายประสงค์บุตรนายแปลกซึ่งเป็นบุตรคนหนึ่งของนายเขียวนางเพ็งได้ไปขอรับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งหมดคนเดียว แต่นายปลดบุตรอีกคนหนึ่งของนายเขียวนางเพ็งได้ไปคัดค้าน นายประสงค์จึงแบ่งที่ดินนั้นให้แก่ทายาทของนายเขียวนางเพ็งทั้งหกคน คนละหนึ่งส่วนเฉพาะโจทก์ได้รับมรดกที่ดินส่วนของนางเทียบมารดาคือที่ดินพิพาทส่วนนายประสงค์ได้รับที่ดินส่วนของนายแปลกบิดาตามเอกสารหมายจ.2 ถึง จ.6 ฝ่ายจำเลยนำสืบว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 โดยมีตัวจำเลยที่ 1 และนายประสงค์มาเบิกความเป็นพยานใจความว่าภายหลังจากที่นายเขียวและนางเพ็งถึงแก่กรรมแล้ว นายแปลกบิดาของนายประสงค์เพียงคนเดียวที่ครอบครองที่ดินพิพาททั้งแปลงเมื่อนายแปลกถึงแก่กรรมในปี 2499 นายประสงค์ก็ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อมาและได้ไปขอรับมรดกที่ดินดังกล่าวทั้งโฉนดในปี 2511 แต่มีนายปลดซึ่งเป็นลุงของนายประสงค์มาขอที่ดินนั้น 2 งานนายประสงค์ยินยอม ต่อมาในวันโอนที่ดินนายปลดพานางเล็กนางสาวเผือด นางสนุ่นและโจทก์มาขอมีชื่อร่วมในส่วนที่ดิน 2 งานส่วนของนายปลดด้วย นางประสงค์ก็ยินยอมตั้งบันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมตามเอกสารหมาย จ.6 และโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.5 ซึ่งมีข้อความว่านายประสงค์ยินยอมให้นายปลดนางสาวเผือด นางเล็ก นางสนุ่น และนายจำนงค์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วย 1 ใน 6 ส่วน ที่ดินที่โจทก์กับพวกได้รับมาจำนวน 2 งานนี้คือที่ดินส่วนที่อยู่เหนือสุดของเขตที่ดิน ส่วนที่ดินที่เหลือทั้งหมดถัดลงมาจำนวน 2 ไร่ 3 งาน เป็นของนายประสงค์ต่อมาเมื่อต้นปี 2532 นายประสงค์ขายที่ดินส่วนของตนทั้งหมดให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่จำเลย

ที่ 1 ชื่อมาจากนายประสงค์ จำเลยที่ 1 ให้คนไปตักดินในที่พิพาทซึ่งเป็นที่ดอนนอก เพราะจำเลยที่ 2 จะเอาที่ดินนั้นไปใช้ทำนาเห็นว่า แม้โจทก์จะนำสืบอ้างว่าที่ดิน พิพาทจำนวน 200 ตารางวาเป็นของโจทก์คนเดียวและโจทก์เป็นฝ่ายครอบครองอยู่ ก็ตาม แต่ฝ่ายจำเลยมีนายประสงค์เป็นพยานสนับสนุนคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ว่า ในการขายที่ดินส่วนของตนจำนวน 2 ไร่ 3 งาน ให้จำเลยที่ 1 นั้นนายประสงค์ได้ ชี้แนวเขตที่ดินที่จะขายซึ่งรวมที่ดินพิพาทอยู่ด้วยให้จำเลยที่ 1 ทราบไว้ก่อนแล้ว และนายประสงค์ยังเบิกความยืนยันว่าที่ดิน 2 งาน ส่วนที่ยกให้นายปลดถือ กรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่นรวมทั้งโจทก์นั้นอยู่เหนือถัดจากที่ดินพิพาทขึ้นไป นอกจากนั้นจำเลยมีนายประเจตต์ ไชยูปถัมภ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรีเป็น พยานเบิกความสนับสนุนว่า เมื่อดูตามโฉนดที่ดินพิพาทแล้วนายประสงค์จดทะเบียน กรรมสิทธิ์รวมให้แก่บุคคลภายนอก 5 คน เพียง 1 ใน 6 ส่วน กล่าวคือที่ดินทั้งหมด มีเนื้อที่ 1,300 ตารางวา (หรือ 3 ไร่ 1 งาน) บุคคลภายนอก 5 คน มีกรรมสิทธิ์ร่วม 1 ใน 6 ส่วน คิดเป็นเนื้อที่เพียง 200 ตารางวาเศษบุคคลภายนอก 5 คน จึงมีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินคนละประมาณ 43 ตารางวา ส่วนของนายประสงค์มีกรรมสิทธิ์อยู่ 5 ใน 6 ส่วน คิดเป็นเนื้อที่ได้ 1,083.33 ตารางวาตามคำเบิกความของนายประเจตต์เป็นการ สนับสนุนคำเบิกความของนายประสงค์ว่า ที่ดินที่นายประสงค์ขายให้จำเลยที่ 1 มี เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 3 งานเป็นความจริงทั้งแสดงให้เห็นได้ว่าเมื่อดูข้อความตาม โฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.5 แล้ว โจทก์คงมีกรรมสิทธิ์ในส่วนของที่ดินอยู่เพียง ประมาณ 43 ตารางวาตรงกับคำของนายประสงค์ มิใช่ 200 ตารางวา ดังที่โจทก์อ้าง อีกประการหนึ่งตามคำร้องของโจทก์ที่ยื่นในชั้นฎีกาลงวันที่ 7 ตุลาคม 2536 เรื่องขอ ให้ลงโทษจำเลยสถานเบา นั้นโจทก์เองก็ยอมรับว่าจำเลยที่ 1 คงเข้าใจตามคำบอกเล่า ของนายประสงค์และข้อความที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดิน ทำให้เกิดการเข้าใจผิดจนเกิด เหตุพิพาทคดีนี้ตามพฤติการณ์ดังที่ได้วินิจฉัยมา รูปคดีเป็นเรื่องที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างนำสืบโต้แย้งแย่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทกันอยู่ข้อเท็จจริงดังกล่าวยังฟังไม่ได้

ความชัดว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์จริงหรือไม่ มูลกรณีจึงเป็นเรื่องคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาการกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามที่โจทก์นำสืบหาว่า ร่วมกันเข้าไปในที่ดินพิพาทแล้วตักเอาดินและต้นไม้ไป จึงไม่เป็นความผิดฐานบุกรุกและลักทรัพย์ จึงลงโทษจำเลยทั้งสามตามข้อหาความผิดดังกล่าวไม่ได้ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การกระทำของบุคคลบางครั้งมีผลเฉพาะทางแพ่ง บางครั้งมีผลเฉพาะทำให้ผู้กระทำ
รับผิดชอบทางอาญา และบางครั้งการกระทำคราวเดียวมีผลทั้งสองทาง ในกรณีหลังบางที่
มูลคดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาก็มี
สำหรับคดีอาญาความผิดฐานบุกรุกและฐานลักทรัพย์นั้น เข้าข่ายกรณีหลัง เนื่องจาก
ผู้กระทำต้องรับผิดชอบละเมิดในทางแพ่งด้วย ทั้งนี้ในคดีอาญาและคดีแพ่งมีประเด็น
หลักที่ต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่าทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเป็นของผู้เสียหายหรือไม่ หลังจาก
นั้นจึงจะวินิจฉัยประเด็นอื่น ๆ ต่อไปหากในคดีอาญาศาลวินิจฉัยข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไรแล้ว ก็จะมีผลผูกพันในคดีแพ่ง ดังนั้นการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยคดีนี้ว่า "...มูล

กรณีคดีแพ่งด้วย จึงเป็นเรื่องคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญา..." จึงเป็นข้อที่น่าพิจารณาอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจมีข้อให้พิจารณาต่อเนื่องไปได้ว่าหากยังมีข้อโต้แย้งกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหายความผิดฐานบุกรุกและฐานลักทรัพย์จะไม่อาจมีขึ้นได้เลย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น นอกจากนั้นในคดีทำนองนี้ผู้เขียนรู้สึกจะเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าถ้าเป็นไปได้ศาลในคดีอาญาน่าจะได้วินิจฉัยในประเด็นหลักไปที่เดียวเนื่องจากคู่ความมักจะนำสืบในประเด็นนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วทั้งนี้จะทำให้การวินิจฉัยคดีแพ่งเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วหรืออาจจะทำให้ข้อโต้แย้งในทางแพ่งไม่กลายเป็นคดีแพ่งในศาลต่อไป อันจะทำให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมจากคำพิพากษาอย่างสมบูรณ์ ทวีประจวบลาภ